Base de Dictámenes

prestacion servicios contrato trato directo

027848N05

FECHA DOCUMENTO
14-06-2005

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

ley 19886 dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f

MATERIA

devuelve sin tramitar decretos del ministerio de relaciones exteriores, que aprueban respectivamente, el contrato de prestacion de servicios de impresion de tarjetas de identificacion y el contrato de prestacion de servicio integral de modulacion suscritos con las entidades que se indican, bajo la modalidad de trato directo. ello porque, segun el art/10 num/7 del dto 250/2004 hacie, reglamento de ley 19886, invocado para justificar dicha modalidad de contratacion, cuando se acuda al trato directo en razon de que por la magnitud e importancia que importa la contratacion se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado, tal situacion debe fundamentarse en razon de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provision de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, sin que se haya acreditado la

concurrencia de tales circunstancias respecto de los respectivos decretos, que han de ser fundados

DOCUMENTO COMPLETO

N° 27.848 Fecha: 14-VI-2005

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante los cuales se aprueban, respectivamente, el contrato de prestación de servicios de impresión de tarjetas de identificación y el contrato de prestación de servicio integral de modulación suscritos con las entidades que en dichos acuerdos se indican bajo la modalidad de trato directo, por cuanto no se ajustan a derecho.

En efecto, de conformidad con el artículo 10° N° 7 letra f) del Reglamento de Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios -contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, invocado en la especie para justificar dicha modalidad de contratación, cuando se acuda al trato directo en razón de que "por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", tal situación debe ser fundamentada "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", sin que se haya acreditado la concurrencia de tales circunstancias respecto de los contratos de que se trata, ni que se hayan explicitado las mismas en los respectivos decretos, que han de ser fundados.

Atendido lo expuesto, se devuelven sin tramitar los instrumentos.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS